

臺灣高等法院臺中分院刑事裁定

114年度聲字第1645號

聲請人 臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察官

受刑人 曾旭平

上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（聲請案號：114年度執聲字第1051號），本院裁定如下：

主 文

曾旭平因犯如附表所示各罪所處之有期徒刑，應執行有期徒刑伍年柒月。

理 由

一、按刑法第50條第1項規定：「裁判確定前犯數罪者，併合處罰之。但有下列情形之一者，不在此限：一、得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪。二、得易科罰金之罪與不得易服社會勞動之罪。三、得易服社會勞動之罪與不得易科罰金之罪。四、得易服社會勞動之罪與不得易服社會勞動之罪」，同條第2項規定：「前項但書情形，受刑人請求檢察官聲請定應執行刑者，依第51條規定定之」，故裁判確定前犯數罪，而有刑法第50條第1項但書之情形，除受刑人於判決確定後請求檢察官聲請定應執行刑者外，不適用併合處罰之規定。

二、本案受刑人曾旭平（下稱受刑人）前因犯如附表所示共同販賣第二級毒品等罪，分別判處如附表所示之有期徒刑，均經確定在案。而受刑人所犯如附表所示各罪所處之有期徒刑，其中如附表編號1為得易科罰金、亦得易服社會勞動之刑，至如附表編號2則為不得易科罰金、亦不得易服社會勞動之刑，有刑法第50條第1項但書各款所定之情形。茲檢察官因受刑人之請求，聲請就上開各罪所處之有期徒刑定其應執行之刑，有「臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察官聲請書」及「臺灣苗栗地方檢察署公務詢問紀錄表」各1份（見本院卷

第5至9頁）在卷可稽，本院審核認檢察官聲請為正當。而受
刑人經本院函知得限期就本案檢察官聲請定應執行刑之案件
陳述意見後，迄今已逾期，並未向本院提出任何意見。爰審
酌受刑人所犯如附表編號1、2所示2罪之行為態樣、罪質、
侵害法益，合併後之不法內涵、合併刑罰所生之效果，受刑
人所犯上開2罪之刑期總合、各刑中之最長期以上，及綜為
考量如附表各最後事實審判決所載其餘量刑事項等一切情
狀，定其應執行之刑如主文所示。而受刑人所犯如附表編號
1所處確定之刑，前雖業經易科罰金執行完畢（有法院前案
紀錄表可按，見本院卷第75頁），惟因此部分與其所犯如附
表編號2所示之刑，符合數罪併罰規定，仍應合併定其應執
行刑，嗣檢察官執行時再予扣除，併此說明。

三、爰依刑事訴訟法第477條第1項，刑法第50條第2項、第53
條、第51條第5款，裁定如主文。

中 華 民 國 114 年 12 月 30 日
刑事第十二庭 審判長法官 簡源希
法官 劉麗瑛
法官 李雅俐

以上正本證明與原本無異。

如不服本裁定，得於收受送達後10日內向本院提出抗告書狀（須
附繕本）。

書記官 陳宜廷

中 華 民 國 114 年 12 月 30 日

附表：受刑人曾旭平定應執行刑案件一覽表

編 號	1	2	（以下空白）
罪 名	施用第二級毒品	共同販賣第二級毒品	
宣 告 刑	有期徒刑3月	有期徒刑5年5月	
犯 罪 日 期	112年7月30日	112年4月6日至同年5 月間某日	

(續上頁)

01

偵查（自訴）機關 年 度 案 號	苗栗地檢113年度毒 偵字第78號	苗栗地檢112年度偵字 第7049、8372號	
最 後 事 實 審 判	法 院 案 號 判 決 日 期	苗 栗 地 院 113年度易字第112號 113年3月8日	中 高 分 院 113年度上訴字第578 號 113年7月31日
確 定 判 決	法 院 案 號 判 決 確 定 日 期	苗 栗 地 院 113年度易字第112號 113/03/08 (協商判決)	最 高 法 院 113年度台上字第4366 號 113/10/23
有 期 徒 刑 是 否 得 易 科 罰 金	是	否	
有 期 徒 刑 是 否 得 易 服 社 會 勞 動	是	否	
備 註	苗 栗 地 檢 113 年 度 執 字 第 1230 號 已 易 科 罰 金 執 畢	苗 栗 地 檢 113 年 執 字 第 3556 號	